



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**ACCESO
LIBRE**
2891

UNIO-2026 Madrid/Sevilla

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2024 (B.O.E de 31 de diciembre de 2024)

INSTRUCCIONES

1. No abra el cuestionario de examen hasta que se le indique.
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el cuestionario.
3. Este ejercicio consta de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

En la primera parte, deberá contestar **SETENTA** preguntas basadas en las materias del programa de la prueba. Deberá también contestar **TRES** preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las setenta anteriores.

La segunda parte, consiste en contestar **QUINCE** preguntas para la resolución de un supuesto práctico, relacionadas con las materias del programa de la prueba y **TRES** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anulen alguna de las quince anteriores.

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con $\frac{1}{4}$ del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. El tiempo total de realización de este ejercicio conjuntamente para la primera y la segunda parte será de **CIENTO VEINTE** minutos.
6. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la “Hoja de examen” siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta a las necesarias para contestar al ejercicio.

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta válida”. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la “Hoja de examen”.

NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO PUEDE QUEDARSE EN POSESIÓN DEL OPOSITOR AL FINALIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario

1. **Conforme al procedimiento general de reforma regulado en el artículo 167 de la Constitución Española, aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación:**
 - a) En todo caso.
 - b) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - c) Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las Cámaras.
 - d) Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las Cámaras.
2. **El derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española tendrá como límite, especialmente:**
 - a) El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
 - b) Sólo el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.
 - c) Sólo el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
 - d) El derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la infancia y de la tercera edad.
3. **Según al artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los acuerdos de las Salas requerirán:**
 - a) La presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de tres miembros.
 - b) La presencia de un tercio de los miembros que en cada momento las compongan.
 - c) La presencia de tres miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus seis miembros.
 - d) La presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan.
4. **En relación con la figura del tutor del Rey menor regulada en el artículo 60 de la Constitución Española, es incierto que:**
 - a) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
 - b) Si el Rey difunto no hubiese nombrado tutor en su testamento, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos.
 - c) El ejercicio de la tutela es compatible con el ejercicio de cargo o representación política.
 - d) No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
5. **De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Española, en cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por:**
 - a) Por un máximo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
 - b) Por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios y que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
 - c) Por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
 - d) Por un máximo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios y que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6. **Según establece el artículo 55 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿Cuál de las siguientes NO es una de las Salas integrantes del Tribunal Supremo?**
 - a) Sala de lo Militar.
 - b) Sala de lo Social.
 - c) Sala de lo Contencioso-Administrativo.
 - d) Sala de Casación.
7. **Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Española, indique la opción INCORRECTA en relación con el Gobierno:**
 - a) El Gobierno dirige la política interior y exterior.
 - b) El Gobierno ejerce la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución.
 - c) El Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
 - d) El Gobierno ejerce la función ejecutiva.

8. **El artículo 60 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la ordenación jerárquica de los órganos ministeriales y, a tales efectos, dispone que:**
- a) Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.
 - b) Los órganos directivos se ordenan jerárquicamente entre sí como Subsecretario, Secretario General y Secretario General Técnico.
 - c) Los Secretarios de Estado son los jefes superiores del Departamento Ministerial.
 - d) Los Subsecretarios son los jefes superiores del Departamento Ministerial.
9. **¿Cuál de los siguientes elementos NO es de inclusión obligatoria en un Estatuto de Autonomía según el artículo 147 de la Constitución Española?**
- a) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - b) La denominación de su territorio.
 - c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución.
 - d) Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución.
10. **De acuerdo con el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, entre otros, en el ámbito de:**
- a) La energía.
 - b) Los transportes.
 - c) El medio ambiente.
 - d) El turismo.
11. **Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con los actos legislativos de la Unión, según lo previsto en el artículo 289 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:**
- a) En los casos específicos previstos por los Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones.
 - b) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.
 - c) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación de la Comisión, bien por la Comisión con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial.
 - d) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
12. **Conforme a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones existe un Gabinete, con nivel orgánico de:**
- a) Subdirección General.
 - b) Dirección General.
 - c) Subsecretaría.
 - d) Secretaría General.
13. **En relación con las leyes, dispone el artículo 2 del Código Civil que:**
- a) Las leyes tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
 - b) Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
 - c) Las leyes no tendrán efecto retroactivo, en ningún caso.
 - d) Las leyes tendrán efecto retroactivo, en todo caso.
14. **En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, ¿De qué plazo dispondrá el Senado para vetar o enmendar dicho proyecto según el artículo 90 de la Constitución Española?**
- a) En el plazo de veinte días naturales, a partir del día de la recepción del texto.
 - b) En el plazo de un mes, a partir del día de la recepción del texto.
 - c) En el plazo de veinte días hábiles, a partir del día de la recepción del texto.
 - d) En el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto.

- 15. En relación con la práctica de las notificaciones de los actos administrativos, establece el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que:**
- a) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
 - b) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en último lugar.
 - c) Las notificaciones se practicarán siempre por medios electrónicos.
 - d) Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, únicamente cuando la notificación se realice por medios electrónicos.
- 16. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá:**
- a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
 - b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
 - c) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
 - d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
- 17. Indique en cuál de los siguientes supuestos procederá la ejecución subsidiaria como medio de ejecución forzosa según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- a) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
 - b) Cuando se trate de actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
 - c) Cuando se trate de actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
 - d) Cuando se trate de actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
- 18. Según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser recurridos potestativamente en reposición o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:**
- a) Los actos que no pongan fin a la vía administrativa si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
 - b) Los actos que no pongan fin a la vía administrativa si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento.
 - c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
 - d) Los actos que no pongan fin a la vía administrativa si producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
- 19. De acuerdo con el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva de los empleados públicos:**
- a) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
 - b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
 - c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
 - d) Las normas que fijan los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
- 20. En relación con el objeto del derecho de petición, dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición que:**
- a) Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario siempre que afecten exclusivamente al peticionario.
 - b) Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario siempre que sean de interés general.
 - c) Las peticiones podrán versar sobre quejas o sugerencias aunque para su satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto.
 - d) Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario.

- 21. El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula la elaboración y aplicación de los planes de igualdad en las empresas y, a tales efectos, dispone que (señale la opción INCORRECTA):**
- a) Las empresas de cincuenta o más trabajadores deberán elaborar y aplicar de un plan de igualdad.
 - b) Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable.
 - c) Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan.
 - d) En cualquier caso, la elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para todas las empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
- 22. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece en su artículo 4 que, a los efectos establecidos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos:**
- a) No hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
 - b) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.
 - c) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho de acceso.
 - d) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del encargado del tratamiento.
- 23. Los efectos de la comunicación de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo por las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, según el artículo 3 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se producirán:**
- a) A partir del día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.
 - b) A partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.
 - c) A partir del quinto día natural siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.
 - d) A partir del día natural siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.
- 24. Según el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social:**
- a) No podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter voluntario, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.
 - b) No podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.
 - c) Podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.
 - d) Podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter voluntario, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.
- 25. Según se establece en el artículo 41 de la Constitución Española, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos:**
- a) Que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de discapacidad.
 - b) Que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
 - c) Que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de maternidad.
 - d) Que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de incapacidad.

- 26. En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, según lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario establecido producirán efectos en orden a la cotización y la acción protectora:**
- a) Desde el día en que la persona cumpla los requisitos necesarios para su inclusión en el Régimen Especial.
 - b) Desde el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para su inclusión en este Régimen Especial.
 - c) En ningún caso tendrán efectos retroactivos.
 - d) Desde el primer día del mes natural siguiente en que concurran en la persona los requisitos y condiciones determinantes de su inclusión en el Régimen Especial.
- 27. Dispone el artículo 30 de la Ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero que el período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación de la persona trabajadora, por aplicación de los coeficientes reductores en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, no podrá ser:**
- a) No podrá ser superior a cinco años y se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión.
 - b) No podrá ser superior a diez años y no computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión.
 - c) No podrá ser superior a diez años y se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión.
 - d) No podrá ser superior a cinco años y no computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión.
- 28. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, la cotización adicional a cargo del empresario en los contratos de duración determinada inferior a 30 días:**
- a) No será de aplicación en este Sistema Especial.
 - b) Dicha cotización adicional se calculará de acuerdo con las normas establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social.
 - c) Dicha cotización adicional se calculará de acuerdo con las normas establecidas para el Régimen General de la Seguridad Social, aplicando una reducción del 50% a la cuota resultante.
 - d) Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes
- 29. Según el artículo 305 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se presumirá que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad, salvo prueba en contrario, cuando su participación en el capital social sea igual o superior:**
- a) A la tercera parte del mismo.
 - b) A la cuarta parte del mismo.
 - c) A la quinta parte del mismo.
 - d) A la mitad del mismo.
- 30. No darán lugar a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:**
- a) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social.
 - b) Los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad.
 - c) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismo vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.
 - d) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales que ejerzan funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y perciban una retribución.

- 31. De las siguientes afirmaciones referidas a la inscripción del empresario en el sistema de la Seguridad Social, indicar cuál de ellas es INCORRECTA:**
- a) Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social.
 - b) La inscripción del empresario será única y válida en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social que se determine, para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la persona física o jurídica titular de la empresa.
 - c) Mediante el acto administrativo de la inscripción, la Tesorería General de la Seguridad Social asignará al empresario un número de inscripción para cada Régimen del sistema de la Seguridad Social.
 - d) Se considera empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social.
- 32. De conformidad con el artículo 32 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las solicitudes para la baja y variaciones de datos de trabajadores deberán dirigirse a:**
- a) La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en que los trabajadores hayan sido dados de alta.
 - b) La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en la provincia en que tenga su domicilio el trabajador.
 - c) La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en la provincia en que esté domiciliada la empresa.
 - d) La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma en la provincia en la que radique el establecimiento.
- 33. Según establece el artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de:**
- a) Tres meses.
 - b) Seis meses.
 - c) Cuatro años.
 - d) Un año.
- 34. De acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la falta de ingreso de las cuotas debidas determina que las mismas sean objeto de reclamación mediante una serie de documentos. ¿Cuál de ellos no puede ser extendido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?**
- a) Propuesta de liquidación.
 - b) Reclamación de deuda.
 - c) Acta de Liquidación.
 - d) Requerimiento de pago.
- 35. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, no se computan en la base de cotización:**
- a) Los gastos normales de manutención y estancia generados en el municipio del lugar del trabajo habitual.
 - b) Las horas complementarias de los trabajadores contratados a tiempo parcial.
 - c) Las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.
 - d) La prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.
- 36. Según indica el artículo 23 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social dará lugar al devengo de intereses, que serán exigibles desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme a:**
- a) El interés de demora que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en dos puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.
 - b) El interés legal que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en dos puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.
 - c) El interés de demora, que no variará en toda la vigencia del aplazamiento.
 - d) El interés legal que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en tres puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.

- 37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, salvo las especialidades previstas, contra los actos de gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, dictados tanto en período voluntario como en vía de apremio, podrán interponerse:**
- a) El recurso administrativo de alzada y el recurso contencioso- administrativo.
 - b) Los recursos administrativos de alzada, reposición y revisión.
 - c) El recurso administrativo de reposición y el recurso contencioso- administrativo.
 - d) Los recursos administrativos de alzada, reposición y revisión, y el recurso contencioso- administrativo.
- 38. El artículo 11 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, establece que el recargo aplicable al principal de las deudas con la Seguridad Social devengará intereses de demora:**
- a) Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.
 - b) Desde el vencimiento del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio.
 - c) Desde el vencimiento del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la reclamación de deuda.
 - d) Desde el vencimiento del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la reclamación de deuda.
- 39. Según dispone el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, el derecho a la devolución de ingresos indebidos de cuotas prescribirá:**
- a) A los cuatro años, a contar desde el día siguiente a su ingreso.
 - b) A los cuatro años, a contar desde el día siguiente a la solicitud de devolución.
 - c) A los cinco años, a contar desde el día siguiente al reconocimiento de su procedencia.
 - d) A los cinco años, a contar desde el día siguiente a su ingreso.
- 40. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 133 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio se formularán:**
- a) Ante los tribunales del orden contencioso-administrativo.
 - b) Ante los tribunales del orden civil.
 - c) Ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - d) Ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
- 41. Si en el acto de celebración de la subasta concurre alguna persona interesada en participar en la licitación que no ha presentado en plazo postura en sobre cerrado ni constituido depósito necesario y una vez admitida a participar y constituido el depósito legalmente establecido, dispone el artículo 120 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se entiende que su postura ofrecida es igual al:**
- a) 75% del tipo de subasta.
 - b) 60% del tipo de subasta.
 - c) 30% del tipo de subasta.
 - d) 50% del tipo de subasta.
- 42. El artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, establece que el embargo de bienes inmuebles se notificará:**
- a) Al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes posteriores.
 - b) Al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes anteriores.
 - c) Al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes anteriores y posteriores.
 - d) Al deudor y a los acreedores hipotecarios, exclusivamente.
- 43. Según establece el artículo 41 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo practicado por la Seguridad Social, colaboren o consientan en el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de los bienes:**
- a) Serán responsables subsidiarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
 - b) Serán responsables subsidiarios del pago del total de la deuda.
 - c) Serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
 - d) Serán responsables solidarios del pago del total de la deuda.

- 44. Conforme a lo establecido por el artículo 167 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el empresario haya sido declarado responsable directo del pago de una prestación, las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la seguridad social o, en su caso, los servicios comunes procederán al anticipo del pago de las prestaciones a los beneficiarios, hasta un límite de:**
- a) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento del hecho causante.
 - b) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento del reconocimiento del derecho.
 - c) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento de la solicitud de la prestación.
 - d) Dos veces y media el importe del SMI vigente en el momento del hecho causante.
- 45. Señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que no tendrán la consideración de accidente de trabajo:**
- a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
 - b) Los que sean debidos a la insolación o el rayo.
 - c) Los que sean debidos a la imprudencia profesional del trabajador accidentado.
 - d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
- 46. De conformidad con lo previsto en el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al subsidio por incapacidad temporal se extinguirá por:**
- a) El transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica.
 - b) El transcurso del plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días naturales desde la baja médica.
 - c) El transcurso del plazo máximo de setecientos treinta días naturales desde la baja médica.
 - d) El transcurso del plazo máximo de setecientos cincuenta días naturales desde la baja médica.
- 47. En los casos de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad derivadas de enfermedad común, en situación de alta o asimilada al alta, ¿cuál es el período mínimo de cotización exigible si el trabajador tiene cumplidos 31 años de edad a tenor lo previsto en el artículo 195 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 16 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
 - b) La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 16 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
 - c) La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
 - d) La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
- 48. En atención a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal, ¿a quién compete dictar la resolución que corresponda en los procedimientos para la determinación de la contingencia causante de los procesos de incapacidad temporal?**
- a) En todos los casos, al director provincial competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 - b) Al director provincial competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o al director provincial del Instituto Social de la Marina en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
 - c) Al equipo de valoración de incapacidades competente.
 - d) Al servicio público de salud competente, a la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o a la empresa colaboradora, según corresponda.
- 49. De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, la citación a reconocimiento médico de los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal habrá de ser comunicada a éste con una antelación mínima de:**
- a) Cuatro días naturales.
 - b) Diez días naturales.
 - c) Cuatro días hábiles.
 - d) Diez días hábiles.

- 50. Conforme al artículo 32 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, para ser beneficiaria del subsidio por riesgo durante el embarazo, la trabajadora por cuenta ajena deberá estar afiliada y en alta en alguno de los regímenes del sistema de la seguridad social en la fecha en que se inicie dicha suspensión y:**
- a) Acreditar un período mínimo de cotización de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio de la suspensión.
 - b) Acreditar un período mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al momento del inicio de la suspensión.
 - c) No es exigible período mínimo de cotización alguno.
 - d) Acreditar un período mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al momento del inicio de la suspensión.
- 51. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 360 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el número de nacidos o adoptados sea el mínimo necesario para entender que existe parto o adopción múltiple, la prestación económica por parto o adopción múltiples consistirá en un pago único cuya cuantía es:**
- a) 8 veces el salario mínimo interprofesional.
 - b) 4 veces el salario mínimo interprofesional.
 - c) 6 veces el salario mínimo interprofesional.
 - d) 12 veces el salario mínimo interprofesional.
- 52. Conforme al artículo 192 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por cuidado de hijos o personas sujetas a guarda con fines de adopción o acogida con carácter permanente, menores de 18 años, afectados por cáncer u otra enfermedad grave consistirá en:**
- a) Un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora por contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
 - b) Un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora por contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
 - c) Un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora por contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
 - d) Un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora por contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
- 53. Tal y como establece el artículo 179 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Régimen General, la base reguladora de la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor será:**
- a) La base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre treinta.
 - b) La base de cotización por contingencias comunes del mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera.
 - c) La base de cotización por contingencias comunes del mes previo al del hecho causante, dividida entre treinta.
 - d) La base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera.
- 54. En atención a lo dispuesto en el Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad Social, ¿cuál es el plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos de prestaciones por nacimiento y cuidado del menor?**
- a) 45 días naturales.
 - b) 30 días naturales.
 - c) 45 días hábiles.
 - d) 30 días hábiles.
- 55. En relación con la base reguladora de la jubilación y según lo dispuesto en el artículo 209 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante:**
- a) Se computarán en su valor nominal.
 - b) Se integrarán con el 50% de la base mínima de cotización del Régimen General.
 - c) Se integrarán con la base mínima de cotización del Régimen General.
 - d) Se actualizarán conforme al IPC.

- 56. Según dispone el artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la percepción del complemento económico que se reconoce cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización exigido, es compatible con:**
- a) La jubilación parcial.
 - b) La jubilación flexible.
 - c) La jubilación activa.
 - d) La jubilación desde una situación asimilada al alta.
- 57. De conformidad con el artículo 208 del del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá, entre otros requisitos, tener cumplida una edad que sea:**
- a) Inferior en un año, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación.
 - b) Inferior en tres años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación.
 - c) Inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación.
 - d) Inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación.
- 58. Según indica el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores que hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación podrán acceder a la jubilación parcial siempre que, en un porcentaje referido a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre:**
- a) Entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento.
 - b) Entre un mínimo del 50 por ciento y un máximo del 75 por ciento.
 - c) Entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento.
 - d) Entre un mínimo del 20 por ciento y un máximo del 33 por ciento.
- 59. A tenor de lo dispuesto en el artículo 206 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la edad de acceso a la pensión de jubilación podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, pero la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso podrá dar lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de:**
- a) 50 años.
 - b) 52 años.
 - c) 56 años.
 - d) 55 años.
- 60. Según el artículo 217 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se consideran sujetos causantes de prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción, los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte:**
- a) Si no se han tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente.
 - b) Si no se han tenido noticias suyas durante los ciento ochenta días naturales siguientes al del accidente.
 - c) Si no se han tenido noticias suyas durante los sesenta días naturales siguientes al del accidente.
 - d) Si no se han tenido noticias suyas durante los ciento veinte días naturales siguientes al del accidente.
- 61. Siempre que la causa de la muerte no fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, conforme el artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué período mínimo de cotización se exige para tener derecho a la pensión de viudedad, en caso de que el causante se encuentre en situación de alta con obligación de cotizar en la fecha del fallecimiento?:**
- a) 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
 - b) 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
 - c) 15 años a lo largo de la vida laboral.
 - d) 10 años a lo largo de la vida laboral.

- 62. En materia de compatibilidad de las pensiones y prestaciones de orfandad, dispone el artículo 225 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que:**
- a) La pensión o prestación de orfandad será incompatible con cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante.
 - b) La pensión o prestación de orfandad será incompatible con cualquier renta del trabajo del propio huérfano.
 - c) En caso de fallecimiento como consecuencia de violencia contra la mujer, la pensión o prestación de orfandad será compatible con otra pensión o prestación de orfandad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, aunque las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes no se superpongan, al menos, durante quince años.
 - d) En caso de fallecimiento como consecuencia de violencia contra la mujer, la pensión o prestación de orfandad será compatible con otra pensión o prestación de orfandad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, siempre que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años.
- 63. Según el apartado 2 del artículo 220 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad:**
- a) El 20%.
 - b) El 40%.
 - c) El 50%.
 - d) El 60%.
- 64. De acuerdo con el artículo 230 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al reconocimiento del auxilio por defunción:**
- a) Prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación.
 - b) Prescribe al año a contar desde el día siguiente al de haber sido notificado en forma al interesado su reconocimiento.
 - c) Es imprescriptible.
 - d) Prescribe a los cuatro años contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación.
- 65. Según el artículo 18 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, será causa de extinción del derecho a la prestación del ingreso mínimo vital:**
- a) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a sesenta días naturales al año.
 - b) Suspensión del derecho al ingreso mínimo vital durante seis meses.
 - c) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.
 - d) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia.
- 66. En el Régimen General de la Seguridad Social, dispone el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que los períodos de percepción de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor que subsistan tras la extinción del contrato de trabajo o que se inicien durante la percepción de la prestación por desempleo, serán considerados como cotización efectiva para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social por:**
- a) Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado del menor y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
 - b) Jubilación, incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado del menor y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
 - c) En ningún caso dichos períodos se consideran como de cotización efectiva, ya que durante los mismos no se mantiene la obligación de cotizar.
 - d) Se consideran como de cotización efectiva para todo tipo de prestaciones.
- 67. En virtud del artículo 10.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, con carácter general, cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté constituida durante al menos:**
- a) Los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.
 - b) Los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.
 - c) Los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada o no.
 - d) Los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada o no.

- 68. Dispone el artículo 365 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad social que los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de incapacidad no contributiva se producirán a partir:**
- a) Del día primero del trimestre natural siguiente a aquél en que se presente la solicitud.
 - b) Del día siguiente a la presentación de la solicitud.
 - c) Del día primero del mes siguiente a aquél en que se presente la solicitud.
 - d) Del día primero del mes en que se presente la solicitud.
- 69. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 19/2021, por la que se establece el ingreso mínimo vital, dicha prestación presenta alguna de las siguientes características:**
- a) Es transferible.
 - b) Se articula en su acción protectora dirigiéndose exclusivamente a unidades de convivencia, atendiendo a su estructura y características específicas.
 - c) Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad.
 - d) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica, aunque no se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.
- 70. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social, ¿en qué plazo la entidad gestora o el servicio común que tuviera adscrito un bien inmueble deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la fecha en que dejará de necesitarlo?**
- a) Al menos con tres meses de antelación.
 - b) Al menos con un mes de antelación.
 - c) Al menos con doce meses de antelación.
 - d) Al menos con seis meses de antelación.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, es requisito para acceder a dicho complemento:**
 - a) Tener reconocida una pensión de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la fecha de resolución.
 - b) No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado, ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.
 - c) Tener el contrato de arrendamiento una vigencia no inferior a dos años.
 - d) Residir el pensionista en la vivienda alquilada durante los 90 días inmediatamente anteriores a la solicitud.
2. **De acuerdo con el artículo 61 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo que se reconozcan y abonen por la seguridad social será el equivalente:**
 - a) Al triple del SMI vigente en cada momento.
 - b) Al doble del IPREM vigente en cada momento.
 - c) Al triple del IPREM vigente en cada momento.
 - d) Al doble del SMI vigente en cada momento.
3. **De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el Comité Económico y Social es cierto que:**
 - a) Los miembros del Comité no excederá de 325.
 - b) Los miembros del Comité serán nombrados para un período de cinco años, renovables.
 - c) El Comité designará de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa, por un periodo de 2 años.
 - d) El Comité será convocado por su Presidente, a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.

SEGUNDA PARTE

Miguel González es un trabajador de la empresa “SOLUCIONES IBERIA SL” que presta servicios desde el mes de junio de 2026 en la sede que la compañía tiene en la ciudad de Madrid. Estos son los conceptos retributivos que ha percibido en su primera nómina del mes de junio:

- Salario base: 1.800€.
- Cheque restaurante: 200€.
- Taxi con factura para acudir a una feria sectorial dentro de la misma ciudad de Madrid: 44,50€.
- Noche de hotel para asistir a la misma feria sectorial dentro de la misma ciudad de Madrid: 150€.

Además, tiene derecho a dos pagas extraordinarias de 1.800€ cada una que cobra en los meses de junio y diciembre. Como ha entrado a trabajar el día 1 de junio, en la nómina de este mes solo le han incluido una paga extra de 300€.

En septiembre de 2026, con motivo de una potente reestructuración de recursos humanos en la empresa “SOLUCIONES IBERIA SL”, Miguel González es trasladado con carácter definitivo a la oficina que la compañía tiene en la ciudad de Sevilla. Con motivo de este traslado, Miguel percibe en nómina una indemnización.

- 1. ¿Quién tuvo la obligación de comunicar, con carácter previo, la iniciación de la prestación de servicios de Miguel González para que fuese dado de alta?**
 - a) La empresa “SOLUCIONES IBERIA SL”.
 - b) El propio Miguel González.
 - c) De oficio la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - d) Tanto la empresa, como el trabajador, como la Tesorería General de la Seguridad Social tienen la obligación de comunicar la iniciación de la prestación de servicios.
- 2. ¿Cuál será la base de cotización de contingencias comunes de Miguel González en el mes de junio de 2026?**
 - a) 2.300€.
 - b) 2.325€.
 - c) 2.450€.
 - d) 2.494,50€.
- 3. La empresa “SOLUCIONES IBERIA SL” está obligada a utilizar Sistema de Liquidación Directa. ¿Hasta qué día podrá pagar las cuotas correspondientes a Miguel González relativas al mes de junio de 2026?**
 - a) Hasta el 29 de junio de 2026.
 - b) Hasta el 30 de junio de 2026.
 - c) Hasta el 30 de julio de 2026.
 - d) Hasta el 31 de julio de 2026.
- 4. ¿Deberá realizar algún trámite “SOLUCIONES IBERIA SL” ante la Tesorería General de la Seguridad Social como consecuencia del traslado de Miguel González a un nuevo centro de trabajo?**
 - a) Sí, deberá tramitar una variación de datos.
 - b) Sí, pero será suficiente con comunicarlo a efectos informativos.
 - c) Sí, tendrá que promover la baja en la provincia de procedencia y el alta en la provincia de destino.
 - d) Ninguno.
- 5. ¿Deberá incluirse en la base de cotización de Miguel González el importe de la indemnización por traslado que le ha abonado la empresa “SOLUCIONES IBERIA SL”?**
 - a) No, está exento en su totalidad.
 - b) No, está exento hasta la cuantía prevista en la norma sectorial o convenio colectivo aplicable.
 - c) No, está exento hasta la cuantía prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
 - d) Sí.

En la empresa “SOLUCIONES IBERIA SL” también trabaja, desde hace unos pocos meses y con un contrato temporal, María Gallardo. La trabajadora sufre un accidente de trabajo por una flagrante falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y entra en una situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social declara la procedencia de un recargo del 40% sobre la prestación de incapacidad temporal por la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y lo comunica a la Tesorería General de la Seguridad Social, quien notifica reclamación de deuda por recargo de prestaciones a “SOLUCIONES IBERIA SL” el día 16 de septiembre de 2026.

Mientras se encuentra en situación de incapacidad temporal, el contrato de María Gallardo se extingue.

- 6. ¿Cuál será el tipo total de cotización por desempleo que se aplicará por la actividad desarrollada por María Gallardo en la empresa “SOLUCIONES IBERIA SL”?**
- a) El 7,05% de la base de cotización de contingencias comunes.
 - b) El 7,05% de la base de cotización por contingencias profesionales.
 - c) El 8,30% de la base de cotización por contingencias comunes.
 - d) El 8,30% de la base de cotización por contingencias profesionales.
- 7. En el supuesto de que las contingencias profesionales en “SOLUCIONES IBERIA SL” estuvieran protegidas con una mutua colaboradora de la Seguridad Social, ¿podrá la mutua emitir un alta médica por curación a la trabajadora antes de agotar los primeros 365 días de incapacidad temporal?**
- a) No, solamente la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social es competente para hacerlo antes de agotar los 365 días.
 - b) No, solamente el médico del Servicio Público de Salud es competente para hacerlo antes de agotar los 365 días.
 - c) Sí, es competente antes de agotar los 365 días.
 - d) No, solo podría realizar una propuesta de alta médica para que sea valorada por el Servicio Público de Salud.
- 8. Señale la respuesta CORRECTA con respecto al plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda por recargo de prestaciones que le ha sido notificada a “SOLUCIONES IBERIA SL”:**
- a) Tiene para pagar hasta el 20 de octubre, o inmediato hábil anterior.
 - b) Tiene para pagar hasta el 20 de octubre, o inmediato hábil posterior.
 - c) Tiene para pagar hasta el 31 de octubre, o inmediato hábil anterior.
 - d) Tiene para pagar hasta el 31 de octubre, o inmediato hábil posterior.
- 9. La entidad gestora declaró la procedencia de un recargo del 40%, ¿entre qué margen podía decidir para imponer este recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo?**
- a) Entre el 10% y el 20%.
 - b) Entre el 30% y el 50%.
 - c) Entre el 35% y el 55%.
 - d) Entre el 25% y el 75%.
- 10. ¿Qué consecuencias tendrá para la prestación de incapacidad temporal que venía percibiendo María Gallardo la extinción de su contrato de trabajo?**
- a) Seguirá percibiendo la incapacidad temporal en la misma cuantía hasta su extinción, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si corresponde, la prestación por desempleo sin descontar el tiempo que hubiera permanecido en incapacidad temporal.
 - b) Seguirá percibiendo la incapacidad temporal en la misma cuantía hasta su extinción, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si corresponde, la prestación por desempleo descontando el tiempo que hubiera permanecido en incapacidad temporal.
 - c) Seguirá percibiendo la incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta su extinción, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si corresponde, la prestación por desempleo sin descontar el tiempo que hubiera permanecido en incapacidad temporal.
 - d) Seguirá percibiendo la incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta su extinción, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si corresponde, la prestación por desempleo descontando el tiempo que hubiera permanecido en incapacidad temporal.

A la hermana de María Gallardo, de 28 años de edad, se le va a declarar una Incapacidad Permanente Total derivada de contingencias comunes.

11. ¿Cuál será el período mínimo de cotización que se le exigirá a la hermana de María Gallardo para causar una Incapacidad Permanente Total derivada de enfermedad común?

- a) 2 años.
- b) 3 años.
- c) 4 años.
- d) 5 años.

12. ¿Será compatible la pensión de Incapacidad Permanente Total que se le va a declarar a la hermana de María Gallardo con un salario que pudiera percibir?

- a) No, la pensión de Incapacidad Permanente Total es totalmente incompatible con el trabajo.
- b) Será compatible únicamente con actividades, sean o no lucrativas, compatibles con su estado y que no represente un cambio en su capacidad de trabajo.
- c) Será compatible con el salario que pudiera percibir en distinta empresa, aún cuando las funciones coincidan con aquellas que dieron lugar a la Incapacidad Permanente Total.
- d) Será compatible con el salario que pudiera percibir en la misma empresa, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la Incapacidad Permanente Total.

Otro trabajador de la empresa "SOLUCIONES IBERIA SL", Carlos Benítez Marañón, falleció el pasado 12 de marzo de 2026 a causa de una enfermedad común acreditando una cotización de más de 12 años ininterrumpidos. Le sobreviven su cónyuge, Elena Ruiz Sánchez, de 42 años de edad (quien no dispone de ningún tipo de ingresos propios), y los tres hijos menores de edad del matrimonio: Mateo (14 años), Sofía (6 años) y Lucas (3 años).

Elena tramita ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la pensión de viudedad y las correspondientes pensiones de orfandad para sus tres hijos. Debido al cumplimiento simultáneo de todos los requisitos legales de vulnerabilidad y cargas familiares, a Elena se le reconoce formalmente el porcentaje incrementado del 70% en su pensión de viudedad. Posteriormente, debido a la situación de extrema vulnerabilidad económica, Elena solicita el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para la unidad de convivencia, siendo reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en fecha 1 de septiembre de 2026.

13. ¿Cuál será el importe de la pensión de orfandad que le puede corresponder a cada uno de los hijos menores del matrimonio?

- a) Cada hijo menor percibirá el 20% de la base reguladora del causante ya que, al concurrir con una pensión de viudedad del 70%, las prestaciones por muerte y supervivencia podrán superar el límite conjunto del 100% de la base reguladora.
- b) Cada hijo menor percibirá el 10% de la base reguladora del causante ya que, aunque concorra con una pensión de viudedad del 70%, las prestaciones por muerte y supervivencia no podrán superar el límite conjunto del 100% de la base reguladora.
- c) Cada hijo menor percibirá el 16% de la base reguladora del causante ya que, al concurrir con una pensión de viudedad del 70%, las prestaciones por muerte y supervivencia podrán superar el límite conjunto del 100% de la base reguladora.
- d) Cada hijo menor percibirá el 12% de la base reguladora del causante ya que, al concurrir con una pensión de viudedad del 70%, las prestaciones por muerte y supervivencia podrán superar el límite conjunto del 100% de la base reguladora.

14. Sabiendo que Carlos falleció el 12 de marzo de 2026 y que Elena presentó la solicitud formal de las pensiones de viudedad y orfandad el 20 de julio de 2026, ¿cuál será la fecha exacta de efectos económicos de dichas prestaciones contributivas?

- a) El día 13 de marzo de 2026.
- b) El día 20 de julio de 2026.
- c) El día 1 de abril de 2026.
- d) El día 20 de abril de 2026.

15. En relación con el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital para la unidad de convivencia formada por Elena y sus tres hijos menores, ¿cuál será el importe mensual que le corresponderá percibir a dicha unidad de convivencia en concepto de Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) en el ejercicio 2026?

- a) 80,50€ por el hijo Lucas, 57,50€ por el hijo Mateo y 57,50€ por la hija Sofía.
- b) 57,50€ por cada uno de los tres hijos.
- c) 115€ por el hijo Lucas, 80,50€ por la hija Sofía y 57,50€ por el hijo Mateo.
- d) 80,50€ por el hijo Lucas, 80,50€ por la hija Sofía y 57,50€ por el hijo Mateo.

PREGUNTAS DE RESERVA

La trabajadora Luisa Gómez Muñoz acaba de cumplir 55 años de edad y se dirige al Instituto Nacional de la Seguridad Social para solicitar su jubilación anticipada al estar afectada desde su nacimiento por una de las discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existen evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida y por la que se le reconoció un grado de discapacidad del 50% hace ya ocho años. Cuenta con una trayectoria laboral en el Régimen General de 16 años de cotización.

- 1. Para poder acceder a esa modalidad de jubilación anticipada, ¿cuántos años del período mínimo de cotización exigido deben haberse realizado teniendo ya reconocido formalmente un grado de discapacidad igual o superior al 45%?**
 - a) Al menos 10 años.
 - b) Al menos 15 años.
 - c) Al menos 5 años.
 - d) Al menos 8 años.

- 2. ¿Podrá el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer a Luisa la pensión de jubilación anticipada por esta modalidad?**
 - a) Sí, ya que en esta modalidad la edad mínima de jubilación será de cincuenta y dos años.
 - b) No, ya que en esta modalidad la edad mínima de jubilación será de cincuenta y seis años.
 - c) Sí, ya que en esta modalidad la edad mínima de jubilación será de cincuenta y cinco años.
 - d) No, ya que en esta modalidad la edad mínima de jubilación será de cincuenta y siete años.

- 3. Suponiendo que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconociese a Luisa la pensión de jubilación anticipada, ¿cuántas mensualidades de pensión cobraría anualmente?**
 - a) 12 mensualidades ordinarias.
 - b) 12 mensualidades ordinarias y 2 extraordinarias en los meses de julio y noviembre.
 - c) 12 mensualidades ordinarias y 2 extraordinarias en los meses de junio y diciembre.
 - d) 12 mensualidades ordinarias y 2 extraordinarias en los meses de junio y noviembre.

